

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5590/2540

นาง ทอง ใบ อุ่น ทรัพย์
นาย เฉลา สุทธะลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 369, มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 173

หนังสือสัญญากู้เงินพิพาททั้งสองฉบับเป็นเอกสารที่แท้จริงและจำเลยได้ชำระหนี้รายพิพาทแก่โจทก์แล้วเป็นเงิน 323,500 บาท โดยใช้วิธีส่งเงินทางไปรษณีย์ ฐานนิติ ไปให้โจทก์และโจทก์ได้รับแล้ว ถือว่าได้ว่าโจทก์ยอมรับการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ อันเป็นผลให้หนี้ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคหนึ่งกรณีมิใช่เป็นการนำสืบการใช้เงินโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์มาแสดงซึ่งต้องห้ามมิให้นำสืบตามมาตรา 653 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 จำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์ 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ต่อมาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 จำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์อีก 100,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราเดียวกัน การกู้เงินทั้งสองครั้งไม่ได้กำหนดเวลาชำระเงินคืนจำเลยไม่เคยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เลย โจทก์มีหนังสือทวงถาม จำเลยเพิกเฉย ดอกเบี้ยของเงินกู้ทั้งสองจำนวนค้างชำระนานเกิน

กว่า 5 ปี โจทก์ขอคิดเพียง 5 ปี เป็นค่าดอกเบี้ยของเงินกู้จำนวนละ 75,000 บาท เงินกู้สองจำนวนจึงรวมเป็นค่าดอกเบี้ย 150,000 บาท รวมกับต้นเงินกู้สองจำนวน เป็นเงิน 350,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 200,000 บาท คัดถัดจากวันฟ้องถึงวันชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ในการกู้เงินจากโจทก์ทั้งสองครั้งจำเลยเป็นผู้ เขียนกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์หนังสือสัญญากู้เงินและจำเลยลงชื่อเป็นผู้กู้ทั้งสองครั้ง แต่ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องปรากฏว่าสามิโจทก์เป็นผู้เขียน กรอกข้อความและลายมือชื่อในช่องผู้กู้ก็มีใช้ลายมือชื่อของจำเลย เป็นการที่สามิ โจทก์กรอกข้อความเอาเองและปลอมลายมือชื่อของจำเลยลงในช่องผู้กู้ อย่างไรก็ตาม ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระและจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามของโจทก์ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์เป็นเงิน 323,500 บาทโจทก์พอใจ ถือว่าจำเลยชำระหนี้ครบถ้วนและโจทก์สัญญาว่าจะคืน โฉนดที่ดินเลขที่ 5391 และ 5393 ที่มอบให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันเงินกู้แก่จำเลย แต่โจทก์ไม่ยอมคืน กลับปลอมหนังสือสัญญากู้มาฟ้องจำเลย ขอให้ยกฟ้อง และให้ โจทก์คืนโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับดังกล่าวแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยทำหนังสือสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับที่โจทก์นำ มาฟ้องและจำเลยลงชื่อเป็นผู้กู้โดยมิใช่สัญญาปลอมและจำเลยไม่เคยชำระหนี้แก่ โจทก์ ที่จำเลยอ้างว่าได้ชำระหนี้แล้วนั้นเป็นการชำระหนี้เงินกู้อย่างก่อนหน้านั้นและ โจทก์ได้คืนหนังสือสัญญากู้เงินนั้นให้แก่จำเลยไปแล้วขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาทแก่โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันฟ้องย้อนขึ้นไป 5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 150,000

บาท ตามที่โจทก์ขอ และนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้อง
แย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่าหนังสือสัญญากู้เงินเอกสาร
หมายเลข จ.1 และ จ.2 เป็นเอกสารปลอมหรือไม่นั้น เห็นว่า พยานโจทก์มีน้ำหนักน่า
เชื่อว่าดีกว่าพยานจำเลยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หนังสือสัญญากู้เงินพิพาททั้งสองฉบับ
เป็นเอกสารแท้จริง ไม่เป็นเอกสารปลอม

มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า จำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์เสร็จสิ้น
แล้วหรือไม่ จำเลยมีใบรับไปรษณีย์ธนาคารติดเอกสารหมายเลข ล.1 จำนวน 51 ฉบับ เป็น
หลักฐานว่า ระหว่างปี 2529 ถึงปี 2536 จำเลยส่งเงินทางไปรษณีย์ธนาคารติดไปให้โจทก์
ตามใบรับไปรษณีย์ธนาคารติดดังกล่าว 51 ครั้ง รวมเป็นเงิน 323,500 บาทศาลฎีกา
วินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยได้ชำระหนี้รายพิพาทแก่โจทก์แล้วเป็นเงิน
323,500 บาท โดยใช้วิธีส่งเงินทางไปรษณีย์ธนาคารติดไปให้โจทก์ การที่โจทก์อ้างว่า
จำเลยชำระหนี้รายอื่นเท่านั้นรับว่าโจทก์ได้รับเงินดังกล่าวจริง จึงถือได้ว่าโจทก์
ยอมรับการชำระหนี้โดยอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ อันเป็นผลให้หนี้ระงับ
ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 321 วรรคหนึ่ง กรณีมิใช่เป็นการ
นำสืบการใช้เงินโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์มาแสดงซึ่งต้องห้าม
มิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคสอง เมื่อนำเงินที่
จำเลยชำระหนี้จัดใช้เป็นค่าดอกเบี้ยยตั้งแต่วันกู้ถึงวันฟ้อง โดยดอกเบี้ยจากต้น

เงิน 100,000 บาท ในเวลา 1 ปี เฉลี่ยเป็นค่าดอกเบี้ยวันละ 41 บาท ต้นเงินจำนวนแรกมีดอกเบี้ย 149,836 บาท ต้นเงินจำนวนหลังมีดอกเบี้ย 148,606 บาท รวมเป็นดอกเบี้ย 298,442 บาท หักจากเงินที่จำเลยชำระจำนวน 323,500 บาท คงเหลือเงิน 25,058 บาท นำไปชำระต้นเงิน คงเหลือต้นเงินที่ค้างชำระ 174,942 บาท จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ชำระต้นเงินจำนวนนี้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี คิดตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2537 เป็นต้นไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 174,942 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี คิดตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2537 จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ และเมื่อจำเลยชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ให้โจทก์คืนโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับที่ยึดถือไว้เป็นหลักประกันเงินกู้แก่จำเลย

(อรุณ น้าประเสริฐ-อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ